

1502777-72.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502777-72.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502777-72.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 15h30, na Rua Los Angeles, nº 10, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 29 porções de maconha, 46 pedras de crack, além de 23 pinos de cocaína, tudo com peso bruto aproximado de 152,1g, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fl.76), o acusado foi citado e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo e regime semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.86/88.

Igualmente a prova da autoria, em que pese a negativa do acusado, o qual, nesta data, negou que estava no local traficando, disse que estava no local cuidando de cavalos que ali se encontravam e, de repente viu meninos desconhecidos, traficando os quais estavam com um saco preto em poder deles.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que foram até o local dos fatos, sendo um campo de futebol aberto, e observaram o acusado que estava com um saco grande na cor preta nas mãos, o que chamou-lhes a atenção visto que o local é conhecido como "local de tráfico de entorpecentes". A equipe permaneceu em "campana" e viram o momento em que alguns indivíduos se aproximaram, momento em que resolveram fazer a abordagem. Ao perceberem a presença dos Policiais, os outros indivíduos que ali estavam saíram correndo, no entanto, conseguiram abordar o acusado que jogou o saco no chão, fizeram revista pessoal e nada foi encontrado em seus bolsos, mas no saco preto foram encontrados as drogas apreendidas. Ao ser indagado, confessou informalmente que estava ali comercializando drogas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína, crack, maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da

Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo, para ambos os réus, no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase: presente a agravante da reincidência, conforme fl.83 (processo nº. 0001830-34.2017.8.26.0542, condenação por tráfico, trânsito em julgado 03/02/2020), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência, in casu, específica.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA, filho de Sonia Reis De Oliveira, RG nº. 57.293.398, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, o que se justifica ainda mais com a presente condenação.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade ora deferida.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA